

1501440-59.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO BALDI MARCHETTI

Comarca: Valparaíso

Foro: Foro de Valparaíso

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2281046/2021 - DEL.POL.VALPARAISO, 20831064 - DEL.POL.VALPARAISO, 936/21/221 - DEL.POL.VALPARAISO, 2281046 -

DEL.POL.VALPARAISO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILSON ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valparaíso

Foro de Valparaíso

1ª Vara

Rua Padre Mauro Eduardo s/nº, Valparaíso-SP - cep 16880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501440-59.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501440-59.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2281046/2021 - DEL.POL.VALPARAISO, 20831064 - DEL.POL.VALPARAISO, 936/21/221 - DEL.POL.VALPARAISO, 2281046 -

DEL.POL.VALPARAISO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILSON DOS SANTOS COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO BALDI MARCHETTI

Vistos.

GILSON DOS SANTOS COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 14 de outubro de 2021, por volta das 22h10min, na Rua Belchior Moreira, nº 414, Conjunto Habitacional Jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca de Valparaíso, trazia consigo, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 27 (vinte e sete) porções de cocaína, na forma de "crack", com massa bruta de 13,61 gramas.

Folhas de antecedentes e certidões criminais (fls. 31/32, 34/35, 68/70, 79/80 e 85/88).

Foi determinada a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia (fls. 66/67).

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 89/91).

A denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Durante o curso da instrução foi tomado o depoimento das testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi regularmente interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos moldes da denúncia, vez que comprovada a autoria e materialidade delitivas. A combativa Defesa, por sua vez, sustentou que não restou comprovada a narcotraficância imputada ao réu, sendo frágil a prova produzida. Afirma que o réu é simples usuário de drogas. Requereu a absolvição do acusado ou a desclassificação da imputação originária para o delito de uso de entorpecentes.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

A ação penal é procedente.

No âmbito da materialidade, a prova é constituída pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência (fls. 03/05); auto de exibição e apreensão (fls. 27); laudo de constatação preliminar de entorpecente (fls. 15); laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 52/54); e, em conformidade com o disposto no artigo 167, do Código de Processo Penal, pela prova oral.

A autoria também é inconteste.

Durante o interrogatório, o acusado negou os fatos narrados na denúncia, aduzindo que o entorpecente lhe pertencia, mas se destinava ao consumo pessoal.

Não obstante o relato do acusado, a prova ora colhida sob o crivo do contraditório confirma a autoria delitiva.

O policial militar Rodolfo da Silva Carvalho disse na fase policial que: "durante patrulhamento de rotina com seu companheiro de farda SD/PM MURÇA, ao virarem na R. Belchior Moreira, avistou um individuo chegando próximo a GILSON, dando a entender que compraria droga dele, o que motivou a abordagem da atitude suspeita. Deram voz de parada, um deles parou, GILSON DOS SANTOS COSTA, mas o outro não, conseguindo se evadir, este conhecido como VITOR. Visualizaram que GILSON estava com algo na mão e, no momento que solicitaram para colocar as mãos na cabeça ele desobedeceu. Quando o declarante foi para revistá-lo e segurou seu braço, ele conseguiu se desvencilhar e jogou algo em cima do telhado. Neste momento, tentou novamente correr, mas o declarante conseguiu segura-lo. Familiares e populares, começaram a puxar GILSON das mãos do declarante e outros puxavam o declarante para trás. Deste modo, ao fazer uso progressivo da força para conseguir conter GILSON, acabaram caindo ao solo, momento que caiu também um celular e algumas notas de dinheiro. O

PM MURÇA tentava conter os populares que tentavam ajudar o abordado, mas como eram muitos, acabaram não conseguindo pegar o celular nem o dinheiro, não conseguindo identificar quem teria pego do chão. Colocaram GILSON na viatura e o declarante subiu no muro e visualizou um maço de cigarro no começo do telhado da casa. Quando abriu o maço, encontrou diversos invólucros de alumínio e no seu interior pedras amareladas aparentando serem crack. Após encontrado o suposto entorpecente, tiveram que sair as pressas do local, pois os populares estavam muito exaltados. Apesar do confronto, o declarante informa que não ficou lesionado, porém passou pela Santa Casa de Valparaíso, apenas por um desconforto muscular no peito. GILSON não possui lesões e não se queixou de dores, dispensando assim o atendimento médico.". Em juízo, corroborou a versão anteriormente exposta.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Pedro Henrique Santos Murca na fase policial.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, anotando-se que as palavras dos policiais se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las, o que não fez.

Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e fiscalização, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.

Ainda sim, tem-se que o conjunto probatório amealhado permite concluir que a finalidade do entorpecente seria a entrega a consumo de terceiros, a confirmar o teor da imputação contida na denúncia.

Com efeito, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil da droga apreendida: (a) a natureza, quantidade e variedade da droga; (b) forma de acondicionamento do entorpecente; e (c) forma com que se deu a prisão do réu.

Como se sabe, o tipo penal incriminador à espécie se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma com as outras, variando desde a produção até a sua entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, alguns até despidos do caráter de comércio.

Sendo impossível apurar em conjunto a sua integralidade, há de se ponderar todas as fases em que se desenvolve esta atividade, tendo a lei se contentado, no escopo de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer uma delas, por si só, configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

Além do mais, traficante "não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas" (RF 320/237).

Não há evidências, ademais, de que a droga estivesse com o acusado apenas para uso próprio.

Nem mesmo a alegação de vício tem o condão de operar a desclassificação para uso, pois como de trivial sabença, normalmente encontra-se em uma mesma pessoa as figuras de usuário e traficante, sem que com isso saia ileso do crime de maior gravidade.

Inviável, de conseguinte, a absolvição vez que a prova é francamente hostil ao

acusado.

Tratando-se de réu primário, com bons antecedentes, sem indícios que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, de rigor a aplicação da causa redutora prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Nesse ínterim, conforme preleciona Guilherme de Souza Nucci ao comentar o supracitado dispositivo:

"O legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. Cremos que, como sempre, deve o julgador pautar-se pelos elementos do art. 59, do Código Penal, com a especial atenção lançada pelo art. 42 desta Lei" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5ª Ed., RT, 2010, p. 372/373).

Desta feita, tendo em vista serem as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, a reprimenda deve ser diminuída no montante de 2/3 (dois terços).

Demonstradas a autoria e a materialidade, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu.

Na primeira etapa, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, cumpre reconhecer que o réu agiu com dolo normal para a espécie e não ostenta antecedentes desabonadores, nos termos da Súmula 444, do C. Superior Tribunal de Justiça. Não por outra razão, a pena deve ser fixada em seu patamar mínimo, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Na segunda etapa da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa, em observância ao disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva, pela inexistência de outras circunstâncias modificadoras, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Derradeiramente, em obediência ao disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal, anote-se que a pena carcerária deverá ser cumprida em regime inicial aberto.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública e, em consequência, condeno GILSON DOS SANTOS COSTA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Nos termos do artigo 44 do Estatuto Repressivo, vislumbro que a substituição da pena privativa de liberdade é socialmente recomendável. Desta feita, substituo a pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos, sendo a primeira prestação pecuniária consistente na entrega de 01 (uma) cesta básica de alimentos para entidade assistencial determinada pelo Juízo da Execução Penal, e a segunda consistente no pagamento de um salário mínimo, também para uma entidade assistencial desta Comarca, a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal.

O réu poderá apelar em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, pois não restaram caracterizados os motivos que indiquem a necessidade de custódia cautelar, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, e oficie-se

ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Valparaíso, 07 de março de 2022.

FERNANDO BALDI MARCHETTI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA